# 佛山市众盈陶瓷原料有限公司“5·23”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月23日，位于三水区云东海街道的佛山市众盈陶瓷原料有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），区应急管理局牵头区人力资源社保局、区公安分局、区总工会、区住建水务局、区自然资源分局、区生态环境分局、区城市管理和综合执法局、云东海街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委和区检察院列席参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任单位、人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“5·23”事故是一起企业未落实安全生产主体责任、从业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位概况

事故发生单位名称：佛山市众盈陶瓷原料有限公司（简称：众盈公司），统一社会信用代码：9144********；类型：有限责

任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：梁国章；成立日期：2016年12月22日；住所：佛山市三水区云东海街道**********；经营范围：生产、加工、销售：陶瓷原料；销售：瓷土、瓷泥。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。公司主要负责人：冼伟锡。

涉事生产经营主体情况：潘家良，男，汉族，出生日期：1979年*月*日，身份证号码：45********，户籍地址：广西北海市********。潘家良承包了众盈公司的洗砂生产业务，双方独立经营核算。潘家良未注册工商营业执照，其雇佣了潘升威、潘福南、谭华年等人从事洗砂生产工作。

（二）事故发生经过

事故现场有两条传输带，分别称为“上带”和“下带”。2024年5月23日20时10分左右，工人潘福南发现“上带”末端的链条掉落，于是让在场人员停止生产作业，关闭“上带”电源后，潘福南和谭华年走到“上带”末端维修链条，另一工人潘升威则在下面配合。20时20分左右，潘升威到传输带电源开关控制处打算关闭“下带”电源，但由于控制处开关众多，潘升威误操作开启了“上带”电源，“上带”随即运行起来，此时潘福南在“上带”的末端，身体被传输带带动后从末端坠落至地面，谭华年当时在离末端约1米的位置，反应过来后立即抓住电机架子并大声呼喊，潘升威听到喊叫后，立即关闭电源到事故现场查看情况，发现潘福南倒在地上，意识模糊仍有呼吸，头部及左耳均有出血

迹象，其他员工也马上到了现场，并拨打了120。约10分钟后救护车到达现场，医护人员立即将潘福南送往三水区人民医院进行救治。

（三）事故现场情况

事故发生地点为众盈公司生产线淘沙区的传输带区域，具体位置为“上带”末端及垂直地面处。“上带”长度约15米，末端离地高度约6米，末端下方掉落有老虎钳和链条。“上带”电源开关控制处位于该传输带后方约10米处。事故现场图片如下。



此图为“上带”概貌，潘福南系从末端坠落




此图为传输带电源控制处与“上带”位置关系




此图为传输带电源控制处开关按钮



此图为潘家良展示“上带”传输带开关按钮

（四）人员伤亡和直接经济损失

“5·23”事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约140万元，包括事故伤亡赔付费用、善后处置费用等。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

云东海街道办事处接报事故信息后，迅速组织各相关部门和人员到达事故现场进行处置，要求众盈公司立即停止现场生产作业和维修工作，待排除事故安全隐患完成整改措施，经审查同意方可恢复生产经营。区应急管理局接报后，立即安排值班领导和人员到达现场核实事故情况，协调事故处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

医疗救护车将潘福南送至三水区人民医院进行救治后，当晚救治无效宣告死亡。经事故调查组协调处置，潘福南家属已与事故相关单位达成赔偿协议，完成事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估

经对事故应急处置评估分析，云东海街道办事处在接报事故后及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

## 三、事故调查情况

（一）资料核查情况

1.众盈公司安全管理情况:有建立安全生产责任制，但未有落实责任制资料；有制定安全生产规章制度和各岗位操作规程；有制定安全生产教育和培训计划，但未见开展相关工作资料；有制定本单位安全生产投入计划，但未见相关实施资料；有制定本单位事故应急救援预案，但未见应急演练开展计划和实施资料；有建立安全生产风险隐患排查治理制度，但未见定期开展安全生产检查工作资料。

2.潘家良作为生产经营主体，安全管理情况如下：未建立安全生产责任制；未制定安全生产规章制度和各岗位操作规程；未制定安全生产教育和培训计划，仅口头进行过安全教育工作；未制定本单位安全生产投入计划；未制定事故应急救援预案，未开展应急演练；未建立安全生产风险隐患排查治理制度，未开展安全生产检查工作。综上潘家良不具备相应的安全生产条件。

（二）人员询问情况

经对梁国章、冼伟锡、潘家良、谭华年、潘升威、区立容、李嘉荣（受梁敏祥委托）、王松青（受融通地产公司委托）等人进行询问调查，了解如下情况:

1.众盈公司生产经营用地性质为军事用地，2019年因军队全面退出生产经营活动，原三水军区农场用地全部划归融通地产（广东）有限责任公司（简称融通地产公司）管理经营，并委托融通地产物业管理有限公司广东分公司（简称融通物业公司）进行物业管理。融通物业公司在安全生产管理方面有开展对众盈公

司的统一协调、管理，定期进行安全检查，组织开展安全教育培训和应急演练等工作，并对该用地转包行为进行了备案。

2.2024 年 4 月份至事故发生时，众盈公司生产经营用地的出租方为梁敏祥，承租方为众盈公司。梁敏祥未与众盈公司签订租赁合同或租赁协议，也未签订专门的安全生产管理协议，未对众盈公司的安全生产工作进行协调、管理和安全检查。

3.2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间，众盈公司生产经营用地的实际出租方为梁国章，承租方为众盈公司。梁国章未与众盈公司签订租赁合同或租赁协议，也未签订专门的安全生产管理协议，未对众盈公司的安全生产工作进行协调、管理和安全检查。

4.梁国章作为众盈公司法定代表人，未参与公司实际运营，冼伟锡是众盈公司主要负责人（实际控制人）。冼伟锡与潘家良于 2022 年 2 月签订《承包洗砂车间生产协议》，协议有效期为一年，协议到期后双方未重新签订协议，但仍维持原生产及结算方式至事发时间。众盈公司未对潘家良的安全生产工作进行统一协调、管理，未开展安全检查，冼伟锡未履行企业主要负责人的安全生产管理职责。

4.潘福南、谭华年、潘升威、区立容等现场工人均是潘家良雇佣，工资由潘家良发放。所有人员未签订劳动合同未购买社保，入职时未经过正规安全生产教育培训，仅在生产现场进行过操作技能培训就上岗作业，潘家良未落实安全生产主体责任，未履行安全生产管理职责。

5.潘福南和谭华年在对“上带”末端链条进行维修作业时，未佩戴安全帽未系安全绳，也未采取其它安全防护措施。潘升威原本是要操作关闭“下带”电源，停止现场作业，但却操作失误开启了“上带”电源。

（三）属地政府监管情况

2024年以来，云东海街道办事处共召开五次街道班子会议，研究部署安全生产工作，其中两次提到要重点加强高处作业、外包作业、临时用电等高风险作业的日常监管工作，领导班子成员节假日期间带队检查114人次。街道安委办每季度定期召开安全生产风险研判会商会议、季度工作会议，按照治本攻坚、上级挂牌督办等工作要求，重点对薄弱环节、重点行业加强监管，切实提高隐患排查和整治力度。街道办事处持续加强对军区农场管理方、企业的安全监管，通过单独约谈、召开协调会、现场督办等方式，督促相关单位落实安全生产主体责任，将相关场部企业纳入年度重点监管区域。街道应急办每年均有牵头开设专场对企业开展节后复产复工、法律法规宣讲等培训工作，并结合当年风险情况针对性地牵头开展军区农场和司法农场企业安全整治。近年来，云东海街道办事处组织应急、消防、市监、生态环境等部门成立工作专班，通过常态化检查、联合执法等方式，加大对场部企业的监管力度，每月对场部企业至少开展1次联合执法检查，实施行政处罚9宗，切实消除一批重点风险隐患。

（四）相关部门调查情况

经区住建水务局、区自然资源分局、区生态环境分局、区城管执法局依职权调查众盈公司的生产经营行为，认定以下情况:

1.众盈公司目前所进原料均为佛山市外建筑工地挖出的地砂及弃土且未有合法来源证明，未建立材料来源台账。

2.众盈公司不涉及在三水区范围内开采的情况,该用地属于军事用地管理区，不属于自然资源部门土地执法处理职权范围。

3.众盈公司生态环境领域不存在审批许可类违法行为,建设有污水处理池、压榨机、传送带、挖掘机等生产设备，生产废水经加药压榨后循环利用不外排，但存在原材料露天堆放、未采取有效措施防治扬尘污染的行为。

4.众盈公司场内堆放物料为非金属矿石瓷砂及成品机制砂石，现场未发现建筑垃圾，不存在违规处置建筑垃圾的行为。

**四、有关责任单位及人员存在的问题**

（一)众盈公司将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的潘家良，违反了《安全生产法》第四十九条第一款[1]的规定;未与潘家良签订专门的安全生产管理协议,未约定各自的安全生产管理职责，未对其安全生产工作进行统一协调、管理，未开展安全检查，违反了《安全生产法》第四十九条第二款[2]的规定;未落实生产安全事故隐患排查治理制度,未开展事故隐患排查治

1.《安全生产法》第四十九条第一款“生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”

2.《安全生产法》第四十九条第二款“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

理工作，违反了《安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。众盈公司未落实安全生产主体责任，主要负责人冼伟锡未督促、检查本单位的安全生产工作，未履行安全生产管理职责，违反了《安全生产法》第二十一条[4]的规定。

（二）潘家良作为生产经营主体，未落实安全生产主体责任，不具备安全生产条件，违反了《安全生产法》第二十条[5]的规定；作为主要负责人未履行安全生产管理职责，违反了《安全生产法》第二十一条的规定。

（三）梁敏祥未与众盈公司签订租赁合同或租赁协议，未签订专门的安全生产管理协议，未对众盈公司的安全生产工作进行协调、管理和安全检查。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（四）梁国章未与众盈公司签订租赁合同或租赁协议，未签订专门的安全生产管理协议，未对众盈公司的安全生产工作进行协调、管理和安全检查。以上行为违反了《安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（五）融通地产公司在安全管理方面存在薄弱环节。一是项

---

3.《安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

4.《安全生产法》第二十一条“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

5.《安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

目“入口”把关审核不够严格，辖区内承租企业基本是小微规模和产能落后生产经营单位，导致各方面管理难度较大；二是对承租单位的转包分包行为管理不够严格；三是规范、指导辖区企业安全作业不全面，在宣传教育、安全培训方面仍存在提升空间；四是专业监管力量不足，安全巡查广度和深度有所欠缺，发现安全隐患能力较低，安全隐患整治力度有待加强。

## 五、事故原因分析

（一）直接原因

1.潘福南安全防范意识不足，在进行高处作业时未做好安全防护措施，“上带”启动运行后导致其坠落地面。

2.潘升威操作传输带电源开关失误，使得“上带”在维修作业时启动运行，导致潘福南坠落地面。

（二）间接原因

1.众盈公司将生产经营项目发包给不具备安全生产条件的潘家良，且未对潘家良的安全生产工作统一协调、管理。

2.众盈公司主要负责人冼伟锡未履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作。

3.潘家良在不具备安全生产条件的情况下进行生产经营活动，未对从业人员（潘福南等人）进行安全生产教育培训和考核就安排上岗作业。

## 六、责任人员和责任单位的处理建议

（一）潘福南

潘福南安全防范意识不足，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）潘升威

潘升威操作传输带电源开关时没有观察确认作业安全状况，对事故发生负有责任，其行为涉嫌过失致人死亡，建议由公安机关对潘升威涉嫌过失致人死亡进行立案侦查，进一步追究其刑事责任。

（三）潘家良

潘家良作为生产经营主体，未落实安全生产主体责任，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。依据《安全生产法》第九十四条第二款[7]、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款[8]的规定，建议移交司法机关追究潘家良刑事责任。

（四）众盈公司

众盈公司未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，

6.《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

7.《安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

8.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款：实施刑法第一百三十四条第一款规定的行为，因而发生安全事故的，具有下列情形之一的：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（五）冼伟锡

冼伟锡作为众盈公司主要负责人，未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[9]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（六）梁敏祥

梁敏祥未与众盈公司签订专门的安全生产管理协议，依据《安全生产法》第一百零三条第二款[10]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（七）梁国章

梁国章未与众盈公司签订专门的安全生产管理协议，依据《安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（八）融通地产公司

融通地产公司在安全管理方面存在薄弱环节。建议由区安委办将事故调查中发现的问题函告并约谈融通地产公司和融通物业公司，督促其举一反三，提升安全生产管理水平，进一步落实发包单位的安全生产职责。一是对承租单位进行全面排查梳理，规范管理承租单位的转包分包行为；二是严格把好项目“入口”

9.《安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

10.《安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。”

关，积极淘汰落后产能和“小散乱”项目；三是加大安全生产的投入，加强安全监管的专业力量建设，将安全生产的检查巡查工作落细落实。

## 七、事故整改和防范措施

佛山市众盈陶瓷原料有限公司“5·23”一般高处坠落事故，是一宗典型的企业安全生产主体责任落实不到位，相关人员安全生产意识淡薄导致的事故。相关行业企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

### （一）召开事故通报会，落实监管责任

针对事故暴露出云东海街道部分企业仍存在高处作业管理粗放、人员安全意识淡薄等问题，区安委办要约谈云东海街道办事处，要求其加强统筹协调，落实属地监管责任，防止类似事故发生。云东海街道办事处要组织辖区相关行业企业召开生产安全事故通报会，督促各企业开展安全生产自查自纠行动，强化生产安全事故红线意识，落实安全生产主体责任。

### （二）约谈相关企业，督促落实整改措施

云东海街道办事处要督促、指导融通物业公司加强对辖区内生产经营单位的监管工作，及时消除事故隐患。一要严格准入门槛，禁止高危企业承租土地。二要举行安全知识培训，开展生产安全、消防安全讲座，提高人员安全意识。三要加强高空作业管理，排除高空作业隐患，进行高空作业必须做好相应防护措施。云东海街道办事处要对融通地产公司、融通物业公司、众盈公司

以及潘家良进行约谈，要求其结合事故实际情况，落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告），确保整改措施落实到位。

（三）加强统筹管理，形成工作合力

区各职能部门要根据职责分工，强化陆地洗砂场行业监管工作，督促众盈公司这类陆地洗砂场建立材料来源台账。区生态环境分局要加强对陆地洗砂场的环境监管工作，区自然资源分局、区城管执法局、区住建水务局要分别做好对洗山砂、地砂，建筑垃圾，河道淤泥的来源监管工作。建立常态化联合监管执法机制，坚决打击非法运砂、采砂、洗砂等行为。

佛山市众盈陶瓷原料有限公司

“5·23”高处坠落事故调查组

2024年9月2日